

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1732/2532

บริษัท แก๊สเต็ดเนอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสง เงิน กับพวก จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสอง

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

การที่โจทก์กล่าวในฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่ง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดออกเช็ค โดย มีจำเลยที่ 2 ซึ่ง เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบลงลายมือชื่อส่งจ่ายและ ประทับตราของจำเลยที่ 1 แม้ข้อเท็จจริงตาม ทางพิจารณาจะได้ว่า ผู้เป็นหุ้น ส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย มิใช่จำเลยที่ 2 ก็เป็นเพียงข้อ แตกต่างในรายละเอียดของการบรรยายฟ้องอันเกี่ยวกับตัว ผู้ทำการแทนนิติบุคคล เท่านั้น มิใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญอันจะเป็นเหตุให้ศาลลงโทษจำเลยที่ 1 ไม่ได้.

การที่โจทก์กล่าวในฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่ง เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดออกเช็ค โดย มีจำเลยที่ 2 ซึ่ง เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบลงลายมือชื่อส่งจ่ายและ ประทับตราของจำเลยที่ 1 แม้ข้อเท็จจริงตาม ทางพิจารณาจะได้ว่า ผู้เป็นหุ้น ส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่าย มิใช่จำเลยที่ 2 ก็เป็นเพียงข้อ

แตกต่างในรายละเอียดของการบรรยายฟ้องอันเกี่ยวกับตัว ผู้ทำการแทนนิติบุคคล
เท่านั้น มิใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญอันจะเป็นเหตุให้ศาลลงโทษจำเลยที่ 1 ไม่ได้.

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ